CONTRATO MERCANTIL DE ALCANCE DEL PROYECTO

En Ciudad Real, a 16 de marzo de 2023.

REUNIDOS

De una parte,

Adrián Utrilla Sánchez, mayor de edad, con domicilio en Calle calle, DNI/NIF núm. 99999999T, y en su propio nombre y representación.

Jaime Camacho García, mayor de edad, con domicilio en Calle calle, DNI/NIF núm. 33333333K, y en su propio nombre y representación.

Rodrigo Diaz-Guerra Fermín, mayor de edad, con domicilio en Calle calle, DNI/NIF núm. 55555555X, y en su propio nombre y representación.

En adelante, los "**Desarrolladores**".

De otra parte,

Félix Jesús Villanueva Molina, mayor de edad, con domicilio en Calle calle, DNI/NIF núm. 11111111T, y en su propio nombre y representación.

En adelante, el "**Cliente**"

Los desarrolladores y el cliente que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, la "**parte**" y conjuntamente, las "**partes**", reconociéndose mutuamente la capacidad jurídica necesaria para contratar y obligarse, y en especial, para el otorgamiento del presente CONTRATO MERCANTIL DE ALCANCE DEL PROYECTO. En adelante, el "**Contrato**".

EXPONEN

1.Que los desarrolladores se dedican a la siguiente actividad:

Esta memoria recoge el desarrollo de un Bot que integre una api de deportes, de formad que este puede decirte con tan solo preguntarle sobre un equipo/deporte todos los encuentros deportivos cercanos relacionados con ese equipo/deporte.

Para la recogida de datos de los deportes se pretende utilizar la api the odds api que nos permite obtener todos los datos de los deportes y cuando tendrán lugar los encuentros. Una vez obtenidos los datos nuestra intención es pasárselos al Bot para que este los diga a los clientes.

2. Que, en virtud de lo anterior, los desarrolladores disponen de los medios necesarios para el diseño y codificación de programas informáticos o aplicaciones;

3. Que el cliente desea el desarrollo de un programa informático (en adelante, el "**software**"), con una serie de características y funcionalidades determinadas que han sido comunicadas a los desarrolladores;

4. Que, con el fin de desarrollar el software de acuerdo a las funcionalidades solicitadas por el cliente, las partes han negociado y aceptado un presupuesto y un plan de trabajo para el desarrollo software;

5. Que, en virtud de lo anterior, los desarrolladores desean, libre y espontáneamente, comprometerse a diseñar, estructurar y codificar el software de acuerdo a las instrucciones del cliente, operación que las partes desean formalizar a través del presente contrato, que se regirá por las siguiente,

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto del contrato

Mediante el presente contrato, los desarrolladores se comprometen a diseñar, estructurar y codificar el software en favor del cliente dentro del plazo fijado en el presente contrato.

De esta forma, los desarrolladores crearan un software personalizado de acuerdo a un presupuesto o documentos técnicos negociados entre las partes de forma previa a la firma del presente contrato, cuya titularidad corresponderá en su integridad al cliente.

SEGUNDA. Funcionalidades del software

Siguiendo las peticiones del cliente, y de acuerdo con la negociación previa llevada a cabo entre las partes, los desarrolladores quedan obligados a diseñar y codificar el software cumpliendo las siguiente funcionalidades o características:

Se desea el desarrollo del programa solicitado con una interfaz que permita ver las fechas de los eventos.

Los desarrolladores diseñaran y codificaran el software siguiendo lo establecido en esta estipulación, así como lo recogido en el propio contrato y sus anexos.

TERCERA. Precio y forma de pago

Las partes acuerdan que el desarrollo del software se realice a titulo gratuito. Los desarrolladores no percibirán contraprestación alguna a cambio del desarrollo del software en favor del cliente. Asimismo, los desarrolladores no podrán pedir en el futuro una contraprestación a cambio del desarrollo, dentro de los términos previstos en el presente contrato, del software por parte del cliente.

CUARTA. Originalidad del software

Los desarrolladores manifiestan de forma expresa que el software será integrado por los desarrolladores, por su personal cualificado, o por colaboradores de acuerdo a lo dispuesto en este contrato, respetando en su integridad la legislación sobre la propiedad intelectual aplicable.

- **a.** Exonerar al cliente de toda responsabilidad frente a terceros que aleguen una violación de sus derechos de propiedad intelectual que puedan tener sobre el software.
- **b.** Garantizar el uso del software, debiendo indemnizar al cliente en caso de que por resolución judicial se impida su uso por causas o motivos generados con anterioridad a la entrega del software en favor del cliente.
- **c.** Mantener informado al cliente de todos los posibles usos fraudulentos o violaciones del software que hayan podido realizar terceros durante el desarrollo del software, comprometiéndose a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su protección y permitir el uso correcto del software.
- **d.** Garantizar que, en caso de ser necesario, el cliente cuenta con el consentimiento de todos los desarrolladores, incluidos sus posibles colaboradores, para la cesión de su

posible propiedad sobre el software en favor del cliente, recayendo bajo su responsabilidad los perjuicios que se puedan derivar de la ausencia del mismo.

QUINTA. Plazo de ejecución

El Contrato entrará en vigor en la fecha señalada en el encabezado del presente Contrato. Los Desarrolladores deberán llevar a cabo el diseño y codificación del Software siguiendo los plazos establecidos a continuación:

- 27 de abril 2023, se deberá completar lo siguiente:

Haber desarrollado la aplicación por completo.

En todo caso, el Cliente se compromete a colaborar y a aportar toda la información necesaria que le sea requerida por los Desarrolladores para poder codificar el Software de acuerdo a los plazos establecidos en esta Estipulación. En el caso de que el Cliente no facilite esta información o no preste su colaboración de forma adecuada, los Desarrolladores podrán comunicar por escrito al Cliente su imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos en esta Estipulación.

SEXTA. Modificación del Software

El Cliente podrá solicitar a los Desarrolladores la introducción de cambios, modificaciones o mejoras en el Software durante su desarrollo y antes, en todo caso, de su finalización.

Estos cambios se acordarán por escrito y serán adoptados por los Desarrolladores, debiéndose en todo caso negociar los nuevos plazos de entrega y precio atendiendo a las modificaciones solicitadas.

SÉPTIMA. Propiedad del Software

Los Desarrolladores reconocen de forma expresa que el Cliente será el titular de pleno dominio de la propiedad intelectual del Software. De esta forma, los Desarrolladores renuncian, expresa y totalmente, a cuantos derechos de propiedad intelectual pudieran generarse como consecuencia del desarrollo del Software.

En consecuencia, los Desarrolladores se obligan a no hacer uso de estos derechos para fines distintos a los del cumplimiento del Contrato. El resultado de los trabajos realizados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad del Cliente y este, en consecuencia, podrá solicitar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, borradores, datos o procedimientos.

No obstante, la cesión de los derechos de explotación de software o programas informáticos preexistentes de propiedad de los Desarrolladores que el Cliente estuviera interesado en incorporar como parte del futuro Software serían negociados expresamente, y caso por caso, entre los Desarrolladores y el Cliente. Los Desarrolladores informarían previamente al Cliente de forma clara y concisa sobre las condiciones de adquisición y/o explotación, para que éste pueda decidir libremente sobre los mismos.

El Cliente podrá libremente decidir llevar a cabo la inscripción del Software o no en el Registro de la Propiedad Intelectual correspondiente, así como realizar todas las renovaciones de dicha inscripción que se considere necesarias.

La cesión de los derechos de propiedad intelectual en favor del Cliente prevista en el presente Contrato no tiene ámbito geográfico determinado; es decir, se extiende a todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.

Por último, los Desarrolladores no mantendrán derecho de propiedad alguno, ni tendrán ningún derecho de compensación más allá de lo establecido en este Contrato, sobre todas aquellas partes del Software o de sus módulos desarrollados.

OCTAVA. Cesión del Contrato. Subcontratación

Las Partes no podrán ceder su posición en el presente Contrato, ni tampoco los derechos u obligaciones que de este mismo emanasen a su favor o a su cargo, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra Parte.

NOVENA. Cumplimiento normativa aplicable

Los Desarrolladores se comprometen a desarrollar el Software cumpliendo de forma diligente con toda la normativa aplicable y, en particular, con todas las obligaciones laborales, de la Seguridad Social, fiscales y de protección de datos que le sean aplicables en relación con el desarrollo del Software.

DÉCIMA. Entrega del Software

Una vez cumplido el plazo fijado en la Estipulación Cuarta del presente Contrato, se realizará la entrega del Software en favor del Cliente. La entrega del Software se deberá llevar a cabo de la siguiente forma:

Se entregará el programa mediante un entregable en la plataforma de campus virtual

Por otro lado, el Cliente se compromete a la recepción del Software, pudiendo en todo caso expresar las reservas o incidencias que estime oportunas sobre el mismo en el caso de que no satisfaga sus expectativas.

Si las Partes así lo acuerdan, se podrá aprobar la entrega parcial antes del vencimiento del plazo antes mencionado de partes o módulos del Software que puedan funcionar de forma autónoma.

DECIMOPRIMERA. Período de prueba

Tras la entrega del Software, las Partes acuerdan un período de prueba del Software de una duración: 3 meses. Este plazo comenzará a contar desde el momento de entrega del Software en favor del Cliente según lo establecido en la Estipulación anterior.

Durante este período de prueba, el Cliente llevará a cabo todos los test o pruebas que sean necesarios a fin de detectar todos los posibles errores o fallos técnicos del código, así como de garantizar la correcta adaptación del Software a los sistemas informáticos del Cliente. El Cliente comunicará a los Desarrolladores todos los posibles fallos técnicos detectados a fin de permitir su arreglo.

Una vez depurados y solventados todos estos errores o fallos técnicos, o superado el plazo indicado sin que el Cliente manifieste la existencia de fallo alguno, se entenderá por realizada la entrega del Software a todos los efectos.

DECIMOSEGUNDA. Garantía del Software

Tras la realización de la entrega del Software, y superado el periodo de prueba, serán de aplicación al mismo las garantías previstas en el Código Civil, así como lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y en el Código de Comercio en su caso.
En concreto, las Partes acuerdan un periodo de garantía con una duración de: 6 meses desde la entrega del Software.

DECIMOTERCERA. Gastos

Los Desarrolladores se harán cargo de todos los gastos derivados en relación con el diseño y codificación del Software. Deberá hacerse cargo del pago de los medios e instrumentos necesarios para poder ejecutar el Contrato correctamente, así como de todos los impuestos o tasas que se devenguen en relación con la creación del Software, quedando el Cliente completamente indemne del pago de todos estos gastos.

DECIMOCUARTA. Elevación a público del Contrato

Cualquiera de las Partes podrá solicitar, mediante requerimiento fehaciente, la elevación a público del presente Contrato.

En ese caso, las Partes elegirán por mutuo acuerdo el Notario o Notaria Público ante el cual se otorgará la escritura pública y la parte solicitante se hará cargo de los correspondientes gastos notariales.

DECIMOQUINTA. Fuerza mayor

El retraso en el cumplimiento de cualquier obligación de las Partes no será considerado una omisión o un incumplimiento del Contrato en el caso de que tenga su origen en causas imprevisibles o inevitables (en adelante, "**Fuerza Mayor**"), siempre que se haya informado debidamente a la otra Parte sobre esta situación.

Se entenderá como Fuerza Mayor, entre otras: inundación, incendio, explosión, avería en la planta de producción, cierre patronal, huelga, disturbio civil, bloqueo, embargo, mandato, ley, orden, regulación, ordenanza, demanda o petición del gobierno, o cualquier otra causa que se encuentre fuera de control de la Parte involucrada, sin que pueda entenderse que la falta de fondos constituye una causa de Fuerza Mayor.

La Parte afectada por la Fuerza Mayor hará todo lo posible por eliminar su causa. La exigibilidad de la obligación cuyo cumplimiento se haya visto afectado por la situación de Fuerza Mayor se suspenderá hasta diez (10) días después de que la situación de Fuerza Mayor deje de impedir o retrasar el cumplimiento. Si la causa de Fuerza Mayor no desaparece tras treinta (30) días, o un plazo inferior que justifique la resolución por la imposibilidad de ejecutar la obligación, las Partes podrán acordar la modificación del Contrato o su resolución.

DECIMOSEXTA. Obligación de secreto y confidencialidad

Las Partes reconocen que toda la información a la que se pueda tener acceso en el marco del Contrato ya sea relacionada con el Software objeto de desarrollo o relacionada con la actividad u organización de alguna de las Partes (en adelante, la "**Información**"), tiene carácter confidencial. De esta forma, las Partes acuerdan no divulgarla y mantener la más estricta confidencialidad respecto de dicha Información, advirtiendo, en su caso, de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por su cargo o relación personal o sentimental deba o pueda tener acceso a la misma.

Ninguna de las Partes podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la Información sin previa autorización escrita y expresa de la otra Parte.

El receptor de la Información se compromete, en su caso, a advertir sobre la existencia del deber de confidencialidad a sus empleados, asociados, y a toda persona a la cual se le facilite la Información, haciéndose responsable del uso indebido que estos puedan hacer de la Información relacionada con el Contrato.

Asimismo, la Parte que recibe la Información se compromete a poner en conocimiento de la otra Parte cualquier acción o incidente por parte de terceros que pueda atentar contra la confidencialidad de la Información.

Ambas Partes se comprometen a que la utilización de la Información solo estará dirigida a alcanzar los objetivos del Contrato y no otros, y que, así, solo estará en conocimiento de aquellas personas estrictamente necesarias para cumplir con aquellos.

Las disposiciones relativas a la confidencialidad previstas en este Contrato se aplicarán durante la vigencia del mismo y, prevalecerán durante el siguiente período: 3 años tras su terminación. Este plazo de tiempo es inmediato a la terminación del Contrato.

DECIMOSÉPTIMA. Terminación anticipada del Contrato

El presente Contrato podrá ser resuelto por el mutuo acuerdo de las Partes, con los efectos que ellas determinen. En todo caso, la terminación del Contrato se deberá formular por escrito.

Por otro lado, el Contrato finalizará en el transcurso del periodo de duración inicial, o de cualquiera de sus prórrogas, siempre que cualquiera de las Partes denuncie su prórroga de acuerdo a lo establecido en la Estipulación de Duración del Contrato.

Igualmente, podrá ser resuelto en cualquier momento por cada una de las Partes, a su elección, sin necesidad de intervención judicial, y sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra la otra Parte por su incumplimiento contractual, siempre que existan "causas justificadas", tal y como se expone a continuación:

> **a.** el incumplimiento total o parcial por la otra Parte de alguna de las condiciones u obligaciones esenciales de este Contrato que no sea corregido en el plazo de diez (10) días a partir de la notificación escrita y fehaciente para que así lo haga; y,
> **b.** las demás establecidas en el articulado del presente Contrato o las que se recojan en la ley, y en concreto, en el Código Civil y el Código de Comercio.

Ante la terminación anticipada del Contrato por cualquier causa, los Desarrolladores cesarán en su preparación y el Cliente en el uso y comercialización de los módulos o partes del Software que hayan recibido, debiendo cumplirse, en todo caso, lo dispuesto en la Estipulación "Obligación de secreto y confidencialidad" sobre la obligación de confidencialidad", las "Obligaciones de no competencia" y las restantes obligaciones aplicables.

DECIMOCTAVA. Incumplimiento del Contrato

El incumplimiento por cualquiera de las Partes de las obligaciones recogidas en el presente Contrato facultará a la otra Parte para, o bien exigir su cumplimiento más el correspondiente pago de intereses derivados del retraso en el cumplimiento, o bien resolver el Contrato en el caso de que no se rectifique o subsane el incumplimiento por parte de la Parte incumplidora en el plazo de diez (10) días naturales desde la fecha en la que se verifique el incumplimiento, con la consiguiente indemnización de daños y perjuicios más el pago de intereses por el retraso en el cumplimiento siguiendo lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil.

Nadie podrá eximirse del cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato mediante el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, pudiendo exigirse el cumplimiento de las obligaciones o prestaciones debidas junto a la satisfacción de la correspondiente indemnización.

DECIMONOVENA. Exigibilidad

La falta por cualquier Parte de la exigencia del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones recogidas en el presente Contrato no afectará al derecho de dicha Parte a hacer valer la misma. La renuncia por cualquier Parte de una estipulación de este Contrato no podrá interpretarse ni como una renuncia a denunciar cualquier incumplimiento posterior de dicha estipulación, ni como una renuncia de la misma.

VIGESIMOPRIMERA. Protección de datos

Las Partes de este Contrato conocen y se obligan a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y/o aquellas que las pudieran sustituir o actualizar en el futuro.

De esta forma, las Partes son conscientes de que mediante la firma de este Contrato consienten que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte a su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la relación contractual y, eventualmente, para una gestión administrativa y/o comercial.

En todo caso, las Partes se comprometen a que estos datos personales no serán comunicados en ningún caso a terceros, aunque, si se diese el caso de que fuera a realizarse algún tipo de comunicación de datos personales, se comprometen siempre y de forma previa, a solicitar el consentimiento expreso, informado, e inequívoco de la Parte que es titular de dichos datos de carácter personal, indicando la finalidad concreta para la que se realizará la comunicación de los datos.

VIGESIMOSEGUNDA. Ley aplicable y jurisdicción competente

El Contrato se regirá e interpretará conforme a la legislación española y, en particular, al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Las Partes se someten para la resolución de cualesquiera disputas o reclamaciones derivadas de la interpretación o ejecución del Contrato, incluyendo todas aquellas obligaciones no contractuales derivadas o relativas al Contrato, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derecho.

EN VIRTUD DE LO CUAL, las Partes reconocen haber leído en su totalidad el Contrato, manifiestan comprenderlo, y aceptan obligarse por sus términos y condiciones, constituyendo el completo y el total acuerdo de las Partes. Y, en prueba de conformidad, las Partes firman el presente Contrato en todas sus hojas, y en tantas copias originales como Partes participen en el Contrato, constituyendo todas esas copias un único acuerdo, en el lugar y fechas indicados en el encabezamiento.

LOS DESARROLLADORES

…….	……..	…….
Adrián Utrilla Sánchez	Jaime Camacho García	Rodrigo Diaz-Guerra Fermín

EL CLIENTE

……
Félix Jesús Villanueva Molina